

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1089/2542

นางสาวบุญเทียม สำเภาทอง
บริษัทไทยฟิลาเมนต์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

การที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ระเบียบการขึ้นค่าจ้างเป็น ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ให้อำนาจจำเลยเป็นผู้พิจารณา ขึ้นค่าจ้าง เพราะคำว่า จะได้รับการพิจารณาขึ้นค่าจ้าง หมายถึง การให้สิทธิจำเลยใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตามสภาพการณ์ ที่เป็นจริง เมื่อจำเลยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ำ ขาดทุน ขาดสภาพคล่อง จำเลยจึงไม่พิจารณาขึ้นค่าจ้างให้พนักงานทุกคน รวมทั้งโจทก์ด้วย จำเลยไม่ได้กระทำการที่ขัดกับข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้างแต่อย่างใดนั้น เป็นอุทธรณ์การแปลความตามระเบียบการขึ้นค่าจ้างว่า การกระทำของจำเลยที่ไม่ขึ้น ค่าจ้างให้แก่โจทก์นั้น เป็นการขัดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยปรับเงิน ค่าจ้างเพิ่มขึ้น เดือนละ 102 บาท นับแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2541 เป็นต้นไปแก่โจทก์ และให้จ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่ขาดประจำเดือน กรกฎาคม 2541 จำนวน 102 บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาเกี่ยวกับการ แปลความหมายข้อ ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมาย จล.1 ซึ่งจำเลยแปลความหมาย คำว่าจะ ได้รับการพิจารณาจ่ายให้ เป็นการให้อำนาจจำเลยใช้ดุลพินิจพิจารณา เมื่อจำเลย ขาดทุนจึงพิจารณา ไม่ขึ้นค่าจ้างให้ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และปัญหาว่าจำเลย ประสบปัญหาการขาดทุน ขาดเงินหมุนเวียน ไม่มีเงินที่จะจ่าย ให้พนักงาน การที่ จำเลยไม่ขึ้นค่าจ้างให้พนักงานของจำเลย รวมทั้งโจทก์ ทำให้จำเลยสามารถดำเนิน กิจการต่อไปได้ และ ทำให้พนักงานทุกคนไม่ถูกเลิกจ้าง จะถือได้หรือไม่ว่าเป็นการ เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่เป็นคุณต่อพนักงานทุกคนรวมทั้ง โจทก์ด้วย เป็นปัญหา ข้อกฎหมายเช่นกันขอศาลฎีกาได้โปรด รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย ว่า ตามเอกสาร หมาย จล.1 ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อ 6 ระเบียบการขึ้นค่าจ้าง กำหนดให้การขึ้นค่าจ้างของพนักงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าผู้ควบคุมงานลงมาจะได้รับ การพิจารณา ขึ้นค่าจ้างปีละ 2 ครั้ง คือในวันที่ 21 มิถุนายนและวันที่ 21 ธันวาคม ของทุกปีแต่จะต้องเป็นผู้ที่ทำงานติดต่อกันมาแล้ว ครบ 6 เดือนขึ้นไป และได้รับการ ประเมินผลงานอยู่ในระดับเกรดซี จึงมีสิทธิได้รับการขึ้นค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2541 เมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามการขึ้นค่าจ้างแก่โจทก์จึงเป็นการกระทำที่ขัด ต่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ตามเอกสารหมาย จล.1 เรื่องระเบียบการขึ้นค่าจ้างเป็นข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้างให้อำนาจจำเลยเป็นผู้ พิจารณาขึ้นค่าจ้าง เพราะคำว่าจะได้รับการพิจารณาขึ้นค่าจ้าง หมายถึงการให้สิทธิ จำเลยใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง เมื่อ จำเลยประสบปัญหา ทางเศรษฐกิจตกต่ำ ขาดทุน ขาดสภาพคล่อง จำเลยจึง ไม่พิจารณาขึ้นค่าจ้างให้ พนักงานทุกคนรวมทั้งโจทก์ด้วย จำเลย ไม่ได้กระทำการที่ขัดกับข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้างตามเอกสาร หมาย จล.1 แต่อย่างใดนั้น เห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยดัง กล่าว เป็นอุทธรณ์การแปลความตามเอกสารหมาย จล.1 ว่า การกระทำของ จำเลยที่

ไม่ขึ้นค่าจ้างให้แก่โจทก์นั้นเป็นการขัด ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ จึง
เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของจำเลยเป็น
อุทธรณ์ ในข้อเท็จจริงจึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นไม่ต้องด้วยความเห็น ของศาล
ฎีกา ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวไว้เพื่อดำเนินการต่อไป"

(กมล เพียรพิทักษ์-พิมล สมานิตย์-พูนศักดิ์ จงกลนี้)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ